

職災勞訴判決摘要集

資料來源：司法院判決書系統 judgment.judicial.gov.tw (關鍵字：職業災害)

臺灣高等法院 臺中分院 115 年度 聲再 字第 97 號刑事裁定

字號：臺灣高等法院 | 案由：聲請再審 | 日期：民國

來源：<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TCHM%2c115%2c%e8%81%b2%e5%86%8d%2c97%2c20260424%2c1&ot=in>

一、再審聲請人即受判決人林廷蔚（下簡稱再審聲請人）之聲請意旨詳如刑事再審聲請狀及刑事再審補充理由狀所載（如附件一、二）。

二、按聲請再審，除有刑事訴訟法第426條第2項、第3項之情形外，由判決之原審法院管轄，此觀刑事訴訟法第426條規定甚明。所謂判決之原審法院，係指為實體判決之法院而言。又再審係為排除確定判決認定事實違誤所設之非常救濟制度；而有罪之判決確定後，為受判決人之利益聲請再審，其目的乃在推翻原確定判決認定之罪與刑，非以該案之罪刑全部為再審之標的不能克竟全功，是以再審程序之審判範圍自應包括該案之犯罪事實、罪名及刑。而在上訴權人依刑事訴訟法第348條第3項規定，明示僅就第一審判決之刑提起上訴，第二審為實體科刑判決確定之情形，雖未表明上訴之犯罪事實、罪名部分，不在第二審法院之審判範圍，惟因第二審應以第一審判決關於上開部分之認定為基礎，就經上訴之量刑部分予以審判有無違法或不當，且需待論罪及科刑均確定後始有執行力。是就該有罪判決聲請再審時，應以第二審法院為再審之管轄法院，及就第一、二審判決併為審查，否則無從達再審之目的（最高法院112年度台抗字第1219號、114年度台抗字第167號刑事裁定意旨參照）。查，本件再審聲請人因過失致重傷害案件，經臺灣南投地方法院以114年度交易字第205號刑事判決判處有期徒刑7月，檢察官及再審聲請人均僅就第一審判決關於量刑部分上訴，經本院以115年度交上易字第1號刑事判決駁回上訴而告確定各節，有法院前案紀錄表、本院刑事判決在卷可稽。再審聲請人以本案有刑事訴訟法第420條第1項第6款所規定情形，聲請再審。依上開說明，本院係屬就科刑部分予以實體判決之第二審法院，應為再審聲請人聲請本案再審之管轄法院，且本院關於犯罪事實、罪名之審查，應以第一審法院判決為對象，合先敘明。

三、次按再審制度，係為發現確實之事實真相，以實現公平正義，而於案件判決確定之後，另設救濟之特別管道，重在糾正原確定判決所認定之事實錯誤，且為受判決人利益聲請再審，必其聲請理由合於刑事訴訟法第420條第1項各款所定情形之一，或同法第421條有足生影響於判決之重要證據漏未審酌者，始得准許之。再按刑事訴訟程序得據為受判決人之利益聲請再審之新事實、新證據，依刑事訴訟法第420條第1項第6款、第3項規定，固不以有罪判決確定前已存在或成立，而後及調查斟酌者為限，其在判決確定後始存在或成立之事實、證據，亦屬之；然新事實、新證據仍須於單獨觀察，或與先前之證據綜合判斷後，得以合理相信其足以或相當可能動搖原確定之有罪判決，使受有罪判決之人改為無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者，始足當之。又所稱應受輕於原判決所認罪名之判決者，條文既曰輕於原判決所認「罪名」，自與輕於原判決所宣告之「罪刑」有別，係指與原判決所認罪名比較，其法定刑較輕之相異罪名而言；至於同一罪名之有無加減刑罰之原因者，僅足影響科刑範圍而罪質不變，即與「罪名」無關，自不得據以聲請再審，從而自首、未遂犯、累犯、連續犯等刑之加減，並不屬於刑事訴訟法第420條第1項第6款所指罪名之範圍。至於宣告刑之輕重，乃量刑問題，不在本款所謂罪名之內（最高法院108年度台抗字第1525號、110年度台抗字第1565、1310號刑事裁定意旨參照）。

四、本院經調取原確定判決全案電子卷宗核閱後，判斷如下：

(一)本件原第一審判決係綜合再審聲請人之自白，證人即告訴人黃秋琴於警詢時之證述、告訴代理人李沅霖於第一審審理時之陳述，並有道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表(一)(二)、A2類道路交通事故調查紀錄表、南投縣政府警察局道路交通事故當事人

臺灣橋頭地方法院 115 年度 救 字第 16 號民事裁定

字號：臺灣橋頭地方法院 | 案由：訴訟救助 | 日期：民國

來源：<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=CTDV%2c115%2c%e6%95%91%2c16%2c20260424%2c1&ot=in>

一、按當事人無資力支出訴訟費用者，法院應依聲請，以裁定准予訴訟救助。但顯無勝訴之望者，不在此限，民事訴訟法第107條第1項定有明文。次按，經法律扶助基金會分會准許法律扶助之無資力者，其於訴訟或非訟程序中，向法院聲請訴訟救助時，除顯無理由者外，應准予訴訟救助，不受民事訴訟法第108條規定之限制，法律扶助法第63條亦定有明文。

二、經查，聲請人與相對人間請求給付職業災害補償等事件，因聲請人無資力支出訴訟費用，向財團法人法律扶助基金會高雄分會申請法律扶助獲准，有聲請人所提出之准予扶助證明書可稽，且聲請人已於民國115年2月13日提起訴訟，由本院以115年度勞補字第27號受理在案，觀之聲請人所提出之起訴狀及其他證據，亦非顯無勝訴之望，是聲請人聲請訴訟救助，核與前揭規定相符，應予准許。

三、爰裁定如主文。

中華民國 115 年 4 月 24 日

勞動法庭 法官 周佳佩

正本係照原本作成。

如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納裁判費新臺幣1,500元。

中華民國 115 年 4 月 24 日

書記官 孫嘉偉

歷審裁判 0

本件無歷審裁判

相關法條 2

民事訴訟法 第 107、108 條 (106.06.14)

法律扶助法 第 63 條 (104.07.01)

臺灣桃園地方法院 115 年度 救 字第 26 號民事裁定

字號：臺灣桃園地方法院 | 案由：訴訟救助 | 日期：民國

來源：<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TYDV%2c115%2c%e6%95%91%2c26%2c20260424%2c1&ot=in>

一、按勞工或其遺屬因職業災害提起勞動訴訟，法院應依其聲請，以裁定准予訴訟救助。但顯無勝訴之望者，不在此限。勞動事件法第14條第2項定有明文。該條項係民事訴訟法第107條之特別規定，應優先適用。是勞工或其遺屬因職業災害而提起民事訴訟，其聲請訴訟救助，並不以無資力支出訴訟費用為必要。又所謂顯無勝訴之望者，係指法院依據當事人所主張之事實，無須調查辯論，即知其應受敗訴之裁判者而言。如當事人之訴不合法不能補正或未經補正，或當事人之主張縱為真實，在法律上仍應受敗訴之裁判之情形。若本案訴訟尚須經法院調查辯論後，始能知悉其勝訴或敗訴之結果，即不得謂為顯無勝訴之望（參照最高法院109年度台抗字第808號裁定意旨）。

二、經查，聲請人依勞動基準法第59條第1、2款、第62條、職業安全衛生法第25條第2項、第26條第1、2項、第27條第1項第1至4款、勞工職業災害保險及保護法第91條前段、民法第184、193、195條等規定提起訴訟，請求相對人連帶給付損害賠償新臺幣（下同）7,208,262元本息、請求相對人鍾永春（游明哲即永明工程行之繼承人）、游○凱（游明哲即永明工程行之繼承人）、游○道（游明哲即永明工程行之繼承人）、游○翔（游明哲即永明工程行之繼承人）給付152,333元乙節，有本案起訴狀、診斷證明書、醫療費用及相關交通證明、桃園市政府勞動檢查處函、勞資爭議調解紀錄等件為證（本院專調卷47-228頁），核屬勞工因職業災害提起勞動訴訟，而本案訴訟是否有理由，尚須經法院調查辯論後，始能知悉其勝負之結果，非顯無勝訴之望。準此，聲請人聲請訴訟救助，合於上開說明，應予准許。

三、爰裁定如主文。

中華民國 115 年 4 月 24 日

勞動法庭 法官 謝志偉

正本係照原本作成。

如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣1,500元。

中華民國 115 年 4 月 27 日

書記官 吳孟育

歷審裁判 0

本件無歷審裁判

相關法條 4

民事訴訟法 第 107 條 (112.11.29)

勞動基準法 第 59 條 (113.07.31)

職業安全衛生法 第 25、26 條 (114.12.19)

民法 第 184、193、195 條 (110.01.20)

臺灣新北地方法院 114 年度 勞簡上 字第 20 號民事判決

字號：臺灣新北地方法院 | 案由：請求給付工資等 | 日期：民國

來源：<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=PCDV%2c114%2c%e5%8b%9e%e7%b0%a1%e4%b8%8a%2c20%2c20260424%2c1&ot=in>

壹、程序方面

一、被上訴人經合法通知，未於本院言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。

二、按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但民事訴訟法第255條第1項第2款至第6款情形，不在此限，同法第446條第1項定有明文，並依同法第436條之1第3項規定，於簡易訴訟程序準用之。經查，上訴人於原審請求被上訴人給付新臺幣（下同）389,146元（此據本院於言詞辯論時確認其原審聲明屬實，見本審卷第63頁，原判決記載其請求392,622元應為誤載）及法定遲延利息，原判決准許其中380,206元本息，上訴人就其敗訴之8,940元部分上訴（即請求資遣費之差額部分），並於本審追加聲明請求被上訴人應再給付其5,312元，及自上訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（見本院卷第64頁），追加部分亦係請求被上訴人給付資遣費，堪認請求之基礎事實同一，應予准許。

貳、實體方面

一、上訴人主張：其自民國111年1月1日起受雇於被上訴人，擔任會計，約定薪資32,000元。被上訴人積欠上訴人113年1月至5月工資共166,952元、代墊採購款共83,527元，資遣費40,503元、投資款10萬元、代墊營業稅3,476元，爰提起本訴，並聲明請求被上訴人應給付上訴人389,146元及法定遲延利息。另於本審追加請求被上訴人給付資遣費5,312元及法定遲延利息。

二、被上訴人於原審及本院均未到場，亦未提出書狀為任何陳述或答辯。

三、原審斟酌兩造之攻擊防禦方法後，判命被上訴人給付上訴人380,206元本息，並駁回上訴人其餘之訴（即資遣費逾26,251元部分）。上訴人就其敗訴部分不服提起上訴，並聲明：（一）原判決不利於上訴人部分廢棄。（二）上開廢棄部分，被上訴人應再給付上訴人8,940元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。並於本審追加聲明：被上訴人應給付上訴人5,312元，及自上訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（被上訴人敗訴部分未據上訴，業已確定，不在本院審理範圍）。

四、得心證之理由：

（一）按雇主依勞動基準法（下稱勞基法）第11條第1款之規定，終止勞動契約者，應依左列規定發給勞工資遣費：一、在同一雇主之事業單位繼續工作，每滿一年發給相當於一個月平均工資之資遣費。二、依前款計算之剩餘月數，或工作未滿一年者，以比例計給之。未滿一個月者以一個月計。為勞基法第11條、第17條所明定。又勞工適用本條例之退休金制度者，適用本條例後之工作年資，於勞動契約依勞基法第11條、第13條但書、第14條及第20條或職業災害勞工保護法第23條、第24條規定終止時，其資遣費由雇主按其工作年資，每滿一年發給二分之一個月之平均工資，未滿一年者，以比例計給；最高以發給六個月平均工資為限，不適用勞基法第17條之規定。勞工退休金條例第12條第1項亦有明定。

（二）經查，被上訴人已歇業乙情，據上訴人提出新北市政府113年6月21日新北府勞資字第1131208539號函為證（見原審卷第13頁），故兩造間勞動契約已依據勞基法第11條第1款之規定而終止，上訴人自得依前開規定請求被上訴人給付資遣費。

（三）次查，上訴人於原審主張其任職於被上訴人之期間為自111年11月1日起至113年5月31日止，此有其提出之新北市政府勞資爭議調解紀錄為證（見原審卷第15頁），上訴人於上訴後始稱受僱期間係自111年1月1日開始，並提出存款交易明細、被上訴人法定代理人之存摺封面照片為證（見本審卷第19頁），固然可見於1

11年2月10日